

MEMORÁNDUM

Folio: DRMyS/40.10/2024

Fecha: 24 de octubre de 2024

Asunto: Certificación Sistema de Gestión

C. CÉSAR SÁNCHEZ DE LA LUZ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
PRESENTE.

En atención al correo electrónico de fecha 23 de los corrientes, mediante el cual la C. Claudia Ibarra Caballero nos remite documentación del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, Asociación Civil, para la gestión de pago del servicio de Auditoría Externa Especial del SGC bajo la norma ISO 9001:2015 en la modalidad Multi sitio TecNM, informándonos que la prefactura ya fue solicitada y está en proceso y que en breve nos la harán llegar por un monto de \$16,008.00 (Dieciseis mil ocho pesos 00/100M.N.) de la partida 3333, adjuntando, entre otros documentos, un contrato, por medio del presente hago de su conocimiento las irregularidades que tema en cuestión presenta:

Mediante solicitud presentada a la H. Junta Directiva en la Segunda Sesión Ordinaria, fue solicitado el servicio de auditoría externa sobre los sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental para el ejercicio 2024, siendo aprobado por nuestro Órgano de Gobierno mediante acuerdo ITSA-SO-II-04/27-05-2024, quedando de acuerdo a lo solicitado, es decir *Contratación del Servicio de Auditoría Externa sobre los sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental para el ejercicio 2024.*

A la solicitud de acuerdo se adjuntaron documentos tales como la tabla comparativa y las cotizaciones presentadas por la solicitante, la C. Claudia Ibarra Caballero, documentales que presentan inconsistencias en el sentido, en la primera mencionada especifica que está solicitando una auditoría, sin embargo, en las cotizaciones están ofreciendo certificaciones, no auditoría.

Con fecha 11 de julio de 2024, la Secretaría de Planeación y finanzas, mediante folio de autorización 2024-08-035-0503-07-0001, autoriza hacer las gestiones para la contratación del servicio de certificación de normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015., por la cantidad de \$59,972.00, por lo cual, de acuerdo a la autorización de la Dependencia en comento, el servicio que se debe contratar respecto de las Normas mencionadas, es un servicio de

MEMORÁNDUM

certificación, de tal modo que, al contratar con esa autorización un servicio distinto para el cual fue etiquetado el recurso autorizado, estaríamos utilizando el recurso para un fin no autorizado, lo cual sería observado por nuestros entes fiscalizadores como un daño al erario, con las inherentes responsabilidades administrativas en que pudiéramos estar incurriendo.

Mediante correo electrónico citado en el proemio del presente, se adjunta un contrato que presenta irregularidades tanto en el procedimiento de contrataciones como en el propio instrumento jurídico, consistiendo en lo siguiente:

El contrato de referencia fue gestionado por un área ajena a este Departamento de Recursos Materiales y Servicios, que es el área encargada de la gestión de los procedimientos de adjudicaciones incluidos los contratos que resultaren, en caso de ser procedentes, previo análisis de la documentación correspondiente para verificar la procedencia, viabilidad y cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones normativas a las cuales debemos sujetarnos como ejecutores de gasto.

En el contrato adjunto se aprecia, al calce de la última foja de este, las firmas (digitalizadas ya que no se ha tenido a la vista el original firmado autógrafamente) de las partes suscriptoras, siendo en este caso, el C. Javier Flores Quintana, representante legal de la empresa que pretende ser la parte proveedora, y, por parte del Instituto, la Directora General, C. Rosa Elena Ulin Barjau, sin embargo, el resto de las fojas que forman parte del instrumento jurídico, no se encuentran rubricadas por la Directora de este Instituto.

Así mismo, los contratos suscritos deben ir rubricados y firmados por las partes interventoras, ya sea como partes contratantes o bien como testigos, de tal modo que, quien firma al calce, rubrica todas y cada una de las fojas, y viceversa.

En el contrato en comento, en las hojas distintas de aquella que calza las firmas de las partes, se aprecian tres rúbricas, de las cuales se pudiera presumir que una de ellas corresponde a la representación de la empresa, sin embargo, las otras dos rúbricas que aparecen al margen de estas hojas, no corresponden a ninguna de las partes que firman al calce, consistiendo esto en otra irregularidad ya que una persona que no forma parte en la intervención de un instrumento jurídico no debería rubricar el contenido de este, ahora bien, si sí forma parte, debería aparecer no tan solo su rúbrica sino su firma al calce del documento en cuestión.

MEMORÁNDUM

El contrato especifica que en caso de cancelación, se debe dar aviso con una anticipación de tres meses en relación a la fecha de inicio de cualquiera de los servicios programados o de lo contrario se debe pagar el 70% del monto, sin embargo, la fecha de suscripción que aparece en la hoja de firmas (11 de octubre de 2024), la cual fue impresa a mano, nos deja en estado de indefensión ya que en caso de cancelarlo (en este caso por las irregularidades que presenta), no tendríamos el tiempo de tres meses para el aviso oportuno, obligándonos a pagar el porcentaje establecido por el proveedor, lo cual se tuvo que haber verificado antes de requerir la firma por parte del Instituto.

En el contrato de referencia se especifica, en el reverso de la primera hoja, en el apartado 'Propuesta Económica' el monto a cubrir por la cantidad de \$16,008.00, por la certificación de la Norma ISO 9001:2015, sin embargo lo autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas mediante folio referenciado con antelación, fue la certificación de tanto de la Norma ISO 9001:2015, como la ISO 14001:2015, es decir, el concepto del servicio es por la certificación de las dos Normas que deben quedar incluidas en el mismo contrato, con un mismo proveedor, ya que las cotizaciones que se enviaron, mismas que fueron proporcionadas por la parte solicitante, amparan las dos certificaciones.

La Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2024 especifica, en el artículo 35, fracción V, el pago del cinco al millar por los contratos que se celebren con las Dependencias y Entidades, lo cual debe ser hecho del conocimiento de cada proveedor, desconociendo si fue informado.

De igual forma, surge la confusión en el sentido que, en la hoja que calza las firmas de las partes contratantes, precisamente sobre las firmas dice *"se firma el presente contrato..."*, y debajo de estas dice *"Debemos y pagaremos incondicionalmente por este Pagaré..."*, y en el párrafo siguiente reitera *"Este pagaré..."*.

Se hace la aclaración que los pagos por los servicio o adquisiciones, se realizan una vez recibido el servicio o bienes a entera satisfacción del Instituto, sin pagos anticipados, ni parciales ni totales, lo anterior en atención a lo dispuesto en el Manual de Normas y Lineamientos para la administración del presupuesto, vigente, que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, en su artículo 54, fracción III, que estipula *"artículo 54. Para el pago a proveedores, las Dependencias y Entidades, se apegarán a: ... II. Los pagos se realizarán previa entrega de los bienes o prestación de los servicios indicados en los términos del contrato,"* disposición normativa que estamos

MEMORÁNDUM

obligados a acatar ya que es de observancia obligatoria para las Dependencias y Entidades que realizan erogaciones con cargo a recursos públicos.

De las inconsistencias advertidas en el contrato de referencia (mismas que no son imputables a este Departamento de Recursos Materiales y Servicios), tanto este Departamento como la Subdirección de Servicios Administrativos se deslindan de las responsabilidades que pudieran surgir, ya que no fue gestionado por estas áreas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®



C. ERIKA JANETTE RUEDA GARCÍA.

**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS.**



25 OCT 2024

ejrg

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS**

C.c.p. Archivo.

C.c.p. C. Rosa elena Ulin Barjau.- Titular de la Dirección General.- PSC.

C.c.p. Guadalupe Martínez Dauzón.- Titular de la Subdirección de Planeación.- PSC

C.c.p. C. Marisela Herrera Méndez.- Titular de la Subdirección de Servicios Administrativos.- PSC.